

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4501/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นาย ณรงค์ชัย สำรวล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะบทกฎหมายบางกระทงมิได้แก้โทษจึงต้องห้าม มิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เอกสารหมายปจ.1 ไม่เป็นเอกสารสำหรับอาวุธปืนของกลาง และฟังไม่ได้ว่าจำเลยซื้ออาวุธปืนของกลางจากนายสมพงษ์สวัสดิ์ จำเลยฎีกาว่า จำเลยซื้ออาวุธปืนของกลางจากนายสมพงษ์จำเลยนำอาวุธปืนของกลางพร้อมเอกสารหมาย ปจ.1 มายื่นคำร้องขอซื้ออาวุธปืนของกลางจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมีหนังสืออนุญาตให้ไปขอรับโอนซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของจำเลยอาวุธปืนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นฎีกาได้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายนับว่าเป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยวางอาวุธปืนของกลางในรถคันที่จำเลยขับ ซึ่งจอดอยู่หน้าร้านอาหาร ส่วนจำเลยกับพวกนั่งรับประทานอาหารในร้านดังกล่าว ไม่มีทรัพย์สินมีค่าในรถ การพาอาวุธปืนติดตัวไปถือไม่ได้ว่ามีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามพฤติการณ์ จำเลยฎีกาว่า จำเลยพาอาวุธปืนของกลางไปโดยมิดชิดไม่เปิดเผยเพื่อป้องกัน

ทรัพย์สินของจำเลยจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะสรุปโดยง่ายว่าเป็นความผิดและไม่มีเหตุสมควรเร่งด่วน เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรูปืนเครื่องกระสุน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรูปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 และขอให้ริบอาวรูปืน ชองกระสุนปืน กระสุนปืนของ กลางสิ่งคื่นชองปืน กระเป๋ใส่อาวรูปืนของกลางแก่เจ้าชอง นับโทษชองจำเลยต่อ จากโทษชองจำเลยที่ 1 ในคดีอาญามาหมายเลขดำที่ 1373/2531ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกักับจำเลยในคดีอาญาที่ โจทก์ขอให้นับโทษต่อจรง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวรูปืน เครื่องกระสุนปืน วัดถูระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรูปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 การกระทำชอง จำเลยเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานมีอาวรูปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวรูปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดด้วยกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติ อาวรูปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษจำคุก 6 เดือน รวมเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน ให้ริบอาวรูปืน ชองกระสุนปืน และกระสุนปืนส่วนชองปืนและกระเป๋ใส่อาวรูปืนให้คืนเจ้าชองที่โจทก์ขอให้นับโทษ

ต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1373/2531 ของศาลชั้นต้นนั้น ไม่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาแล้วหรือยังจึงไม่นับโทษต่อให้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2590 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาตามที่จำเลยฎีกาเป็นประการแรกว่าจำเลยซื้ออาวุธปืนของกลางจากนายสมพงษ์ สวัสดิ์ จำเลยนำอาวุธปืนของกลางพร้อมเอกสารหมาย ปจ.1 ของศาลจังหวัดพิจิตร มายื่นคำร้องขอซื้ออาวุธปืนของกลางจากพนักงานเจ้าหน้าที่และนำหนังสืออนุญาตให้ไปขอรับโอนเป็นของจำเลย ณ ที่ว่าการอำเภอโพทะเลทั้งหนังสืออนุญาตให้ไปขอรับโอนอาวุธปืนของกลางก็ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของจำเลยอาวุธปืนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายจำเลยไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าเอกสารหมาย ปจ.1 ของศาลจังหวัดพิจิตรไม่เป็นเอกสารสำหรับอาวุธปืนของกลางและฟังไม่ได้ว่าจำเลยซื้ออาวุธปืนของกลางจากนายสมพงษ์ สวัสดิ์ ดังนั้นฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย นับว่าเป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า จำเลยพาอาวุธปืนของกลางไปโดยมิดชิดไม่เปิดเผยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของจำเลย จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะสรุปโดยง่ายว่าเป็นความผิดและไม่มีเหตุสมควรเร่งด่วนจำเลยไม่มีความผิดฐานพาอาวุธปืนตามฟ้องนั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยวางอาวุธปืนของกลางในรถคันที่จำเลยขับซึ่งจอดอยู่หน้าร้านอาหารเทวราชส่วนจำเลยกับพวกนั่งรับประทานอาหารในร้านดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินมีค่าในรถการพาอาวุธปืนติดตัวไปถือไม่ได้ว่ามีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามพฤติการณ์ ดังนี้ ฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกเช่นเดียวกัน

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล-สวรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ